

GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG (SYNTHETISCH — EVAL FIXTURE, DE)

Diese Geheimhaltungsvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) wird zwischen den Parteien mit Wirkung zum Datum der Unterzeichnung durch die zuletzt unterzeichnende Partei geschlossen.

1. Vertrauliche Informationen. „Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser Vereinbarung sind Geschäftsgeheimnisse im Sinne des GeschGehG sowie alle sonstigen Informationen, die von einer Partei an die andere Partei im Rahmen des Zwecks offenbart werden, gleich in welcher Form (schriftlich, elektronisch, mündlich, digital verkörpert). Hierzu zählen insbesondere technisches Know-how, Erfindungen, Geschäftsbeziehungen, Kundenlisten, Finanz- und Geschäftspläne sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen.
2. Vertragslaufzeit. Diese Vereinbarung tritt mit dem Datum der Unterschrift der zuletzt unterzeichnenden Partei in Kraft und gilt für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren. Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung in Bezug auf die während der Laufzeit offenbarte Vertrauliche Information bleiben jedoch für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren nach Beendigung weiter bestehen.
3. Rückgabe. Auf Verlangen der offenlegenden Partei hat die empfangende Partei sämtliche Vertraulichen Informationen einschließlich der Kopien hiervon innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen zurückzugeben oder zu vernichten und die Vernichtung schriftlich zu versichern.
4. Ausnahmen. Von der Vertraulichkeitsverpflichtung ausgenommen sind Informationen, an denen die empfangende Partei (i) bereits vor der Offenlegung nachweislich im rechtmäßigen Besitz war, oder (ii) die ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung unabhängig entwickelt hat, oder (iii) die von einem zur Offenlegung berechtigten Dritten erhalten hat, oder (iv) die ohne Verstoß gegen diese Vereinbarung allgemein bekannt sind. Im Gedächtnis der Mitarbeiter der empfangenden Partei verbleibende allgemeine Erfahrung darf frei verwendet werden.
5. Vertragsstrafe und Unterlassung. Für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes verpflichtet sich die empfangende Partei zur Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe. Unabhängig davon hat die offenlegende Partei einen Anspruch auf Unterlassung gemäß §§ 887, 890 ZPO.
6. Erweiterte Vertraulichkeitsverpflichtung. Über die vorstehende Definition hinaus gelten als Vertrauliche Informationen auch alle sonstigen, von der offenlegenden Partei als vertraulich gekennzeichneten Informationen, unabhängig davon, ob sie die Voraussetzungen eines Geschäftsgeheimnisses erfüllen. Eine Bezugnahme auf das GeschGehG erfolgt nicht.
7. Rechtswahl und Gerichtsstand. Auf diesen Vertrag ist deutsches Recht unter Ausschluss des CISG anzuwenden. Für Streitigkeiten ist das Gericht am Sitz der offenlegenden Partei zuständig, soweit die empfangende Partei Kaufmann ist.